

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1787/2532

นางสมใจ กองบัวแก้ว

โจทก์

นายทวี ร่มเย็น กับพวก

จำเลย

นายทวี ร่มเย็น ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเพชร หรั่งบุญลือ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 102)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารรื้อถอนห้องแถวเลขที่
20/1,20/2 หมู่ที่ 4 ริมถนนสายวัดไร่ขิง-ทรงคนองตำบลบางกระทีก อำเภอสอง
พี่น้อง จังหวัดนครปฐม ออกจากการบังหน้าที่ดินของโจทก์ และทำที่ดินให้
เป็นไปตามสภาพเดิม

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรมนางบุญนาคนัยม
ประยูร บุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2ขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลอุทธรณ์
อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 98,97)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 69)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>